广州市增城区新塘镇“3·1”一般道路交通事故调查报告

2021年3月1日16：33时，广州市爽悦运输服务有限公司驾驶员卢隆延，驾驶粤ACG898号重型自卸货车（以下简称粤ACG898号车）沿广州市增城区新塘大道西西往东方向，行驶至新塘大道西距港口大道路口73米处时，遇孔艳婷驾驶二轮电动车（以下简称电动车）搭乘王嘉雯沿同方向行驶，粤ACG898号车在超越电动车时与该车左侧把手发生碰刮,导致电动车乘客王嘉雯摔倒在粤ACG898号车车底后被碾压,造成王嘉雯当场死亡、孔艳婷受伤，车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府（以下简称区政府）授权，由广州市增城区应急管理局牵头,会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、新塘镇政府等单位，并邀请区检察院派员参加，成立广州市增城区新塘镇“3·1”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。按相关规定,事故调查组邀请广州市黄埔区人民政府派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法

依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、查看视频以及询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

一、事故发生时间、地点

（一）事故发生时间：2021 年 3 月 1 日 16:33 时

（二）事故发生地点：广州市增城区新塘大道西距港口大道路口 73 米处

二、基本情况

（一）事故车辆及驾驶员情况

1、粤 ACG898 号车

（1）车辆登记情况

粤 ACG898 号车，所有人：广州市爽悦运输服务有限公司（以下简称广州爽悦公司），车辆检验有效期至 2021 年 7 月 31 日；交强险投保公司：中华联合财产保险股份有限公司广州市珠江支公司，保险单号：022044013898033200061X，有效期至 2021 年 7 月 16 日；商业险投保公司：中华联合财产保险股份有限公司广州市珠江支公司，保险单号：0220440138980360000115X，有效期至 2021 年 7 月 15 日。该车辆取得广州开发区交通管理总站颁发的粤交运管穗字 44010002264X 号道路运输证。

（2）驾驶员情况

卢隆延，粤ACG898号车驾驶员，男，43岁，身份证住址：广西容县黎村镇同和村立厚二队18号，现住址：广州市增城区新塘镇西洲村新园路11号。其取得准驾车型为“B2、E”的机动车驾驶证，初次领证日期：1998年4月10日，有效期至：2021年4月10日；其持有广西玉林市道路运输管理处颁发的452525197807l4XXXX号道路运输从业人员资格证,2020年7月，卢隆延受聘于广州爽悦公司，担任公司粤ACG898号车驾驶员。

（3）车辆安全技术状况检验情况

2021年3月2日，经广东康源司法鉴定所鉴定：粤ACG898号车制动性能合格；转向及照明、信号装置功能均有效。

（4）车辆超载和超速行驶情况

粤ACG898号车核定载质量为15370kg，事故发生时，实际载货总质量为21020kg，超载5650kg，超载36.76%。

2021年3月2日，经广东康源司法鉴定所鉴定，事故发生时，粤ACG898号车的行驶速度约54km/h，该路段限速40km/h，超速35%。

2、电动车

（1）车辆及安全技术状况检验情况

该车辆为一台无号牌电动车，所有人：王昆富（系孔艳婷的丈夫），车体颜色：红色，车架号：26642200830080X。

2021年3月2日，经广东康源司法鉴定所鉴定：该车辆符

合电动车的定义及有关要求，属非机动车，车辆制动、转向功能均有效；后部配备反射器；未配备前灯，照明不合格。

（2）驾驶员情况

孔艳婷，女，27岁，汉族，身份证住址：广东省台山市赤溪镇长安长中村XX号，现住址：广东省广州市增城区新塘镇新文街XX号。

（3）搭乘人员情况

王嘉雯，女，7岁，汉族，孔艳婷的女儿，户籍地址：广东省台山市赤溪镇长安长中村XX号。事故发生前住址：广东省广州市增城区新塘镇新文街XX号。

（二）事故车辆所有人相关情况

1、车辆所有人和相关人员情况

（1）广州爽悦公司，粤ACG898号车车辆所有人，登记地址：广州市黄埔区东江大道132号之二（4）栋XX室，法定代表人：徐智铭，注册资本：人民币贰仟万元，成立日期：2005年1月6日，经营范围：道路运输业，取得广州市黄埔区交通运输局颁发的粤交运管许可穗字44010010853X号道路运输经营许可证，有限期至2024年9月30日；取得广州市黄埔区余泥渣土管理所颁发的（黄埔）陆运字（2020）24号广州市建筑废弃物处置证（运输），有效期至2021年12月17日。

（2）徐智铭，男，27岁，广州爽悦公司法定代表人，公司

主要负责人，身份证住址：广州市黄埔区夏园正心中街XX号，现住址：广州市黄埔区夏园正心中街XX号，其取得广州市交通委员会颁发的广交安A02181598X号道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

（3）徐伟军，男，42岁，广州爽悦公司车队长，负责公司重型运输车辆调度和安全管理工作，身份证住址：广州市增城区新塘镇西洲村西定坊岗头大道东五巷XX号，现住址：广州市增城区新塘镇东江首府保利XX栋。其未取得道路运输方面的从业资格证书。

2、广州爽悦公司重型运输车辆违章和被查处情况

据调查，广州爽悦公司现有重型运输车辆44台，其中41台车辆被公安交警部门查处交通违法行为共2730次，单台车辆违法次数最少的38次，最多的97次。

在2021年1月至3月期间，该公司有17台重型运输车辆分别被公安交警部门查处交通违法行为10次以上。

近1年以来，该公司重型运输车辆被公安交警部门查处的违法行为中有40多次为超载行为，其中超载2次以上的车辆有9台，超载3次的车辆有2台，超载率超过30%以上的有18台次。

3、广州爽悦公司重型运输车辆安全管理及驾驶员安全教育情况

广州爽悦公司未认真落实安全生产主体责任：驾驶员安全管

理松懈，对驾驶员的交通违法行为熟视无睹，奖罚制度不落实、形同虚设；未建立隐患排查治理制度，重型运输车辆驾驶员违法驾驶日益常态化，隐患普遍存在。

广州爽悦公司共有重型运输车辆驾驶员35名，公司每月召开一次交通安全教育会议,对缺席的驾驶员,没有采取有效措施，听之任之。

（三）货运源头装载单位情况

事故发生时，粤ACG898号车车载货物装载源头是位于广州市黄埔区笔村的一项在建施工项目，工程名称：笔村旧村改造项目融资区三期中小学校（以下简称：笔村中小学项目）。

1、项目概况

（1）工程地点：广州市黄埔区萝岗街道广园快速路以南，东鹏大道以东。

（2）工程面积：总建筑面积19,500平方米。

（3）合同金额：39,508,755元。

（4）开工日期：2020年4月30日，工程总日历天数260天。

2、建设单位及相关人员情况

（1）广州市中荔美投资有限公司（以下简称中荔美公司）。住所地：广州经济技术开发区东鹏大道XX号，法定代表人：朱振威，成立日期：2010年9月25日，注册资本：人民币　壹仟

万元，经营范围：商业服务业。



图 1 货运源头施工现场

（2）相关人员情况

周琦，男，34 岁，中荔美公司笔村中小学项目负责人，代表建设单位负责施工现场的协调管理工作等。身份证住址：福建省宁化县泉上镇黄新村黄田 XX 号，现住址：广州市黄埔区云埔街道笔村公寓三期。

3、施工单位及相关人员情况

（1）施工总承包单位情况

广州天力建筑工程有限公司（以下简称天力公司），笔村中小学项目施工总承包单位，住所地：广州市越秀区较场东路 19 号第 XX 层，法定代表人：王海东，成立日期：1993 年 5 月 20 日，注册资本：人民币叁亿元，经营范围：房屋建筑业。取得住房城乡建设部颁发的 D144029381 号建筑工程施工总承包壹级资质证书，有效期至 2021 年 12 月 31 日；取得广东省住房和城乡建设厅颁发的（粤）JZ 安许证字[2020]011050 延号安全生产许

可证，有效期：2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日。

（2）土方开挖分包情况

笔村中小学项目建设单位和施工总承包单位将土方开挖运输工作分包给李国兴土方施工队，由李国兴施工队组织人员机械进行挖掘装载作业和组织重型运输车辆运输余泥。

李国兴土方施工队，未取得营业执照，由李国兴（广州黄埔区笔村人）临时聘请郭海亮为现场管理人员，租赁李耀光（李国兴的哥哥）的挖掘机进行挖掘和装载作业，并以计件方式将土方运输业务承包予广州爽悦公司等运输企业。

（3）土方施工行政许可情况

2021 年 1 月 15 日，笔村中小学项目取得广州市黄埔区住房和城乡建设局和广州开发区建设和交通运输局颁发的建筑工程施工许可证，施工范围：【基坑支护和土方开挖】；施工单位：天力公司，施工单位项目负责人：陈玲。

2021 年 2 月 26 日，项目取得广州市黄埔区余泥渣土管理所颁发的广州市建筑废弃物处置证（排放），施工单位：天力公司。

（4）相关人员情况

①王海东，男，45 岁，天力公司法定代表人、总经理，公司主要负责人，身份证住址：上海市宝山区新二路 1088 弄 74 号 XX 室，现住址：北京市东三环中路 XX 号北京富力中心，其取得上海市人事局颁发的编号为 0058906 的一级建造师证书。

②蒋远超，男，34 岁，天力公司广州市黄埔区笔村片区负责人，身份证住址：重庆市渝中区交通街 XX 号，现住址：广州市黄埔区笔村公寓 XX 栋，其取得住房城乡建设部颁发的编号为 00639870 的一级建造师证书。

③陈玲，女，28 岁，天力公司笔村中小学项目部经理，负责项目部全面工作，身份证住址：广西容县黎村镇同和村木朗队 XX 号，现住址：广州市黄埔区罗岗村笔村公寓三期 XX 栋，其取得广东省住房和城乡建设厅颁发的粤 2442019202003424 号的国家二级建造师证。

④刘双山，男，36 岁，天力公司笔村中小学项目部执行经理、施工现场负责人，身份证住址：湖南省隆回县滩头镇株林村 10 组 XX 号，现住址：笔村中小学项目宿舍，其取得住房城乡建设部颁发的编号为 00582485 的一级建造师证书。

⑤李国兴，男，46 岁，李国兴土方施工队负责人，身份证住址：广州市开发区笔岗塘圣街十巷 XX 号，现住址：广州市增城区新塘镇凤凰城凤锦苑五街 XX 座。

⑥郭海亮，男，46 岁，李国兴土方施工队现场管理人员，负责土方开挖现场的指挥工作，身份证住址：广州市海珠区石基村新屋五巷 XX 号，现住址：广州市海珠区石基村新屋五巷 XX 号。

⑦李耀兴，男，53 岁，李国兴土方施工队挖掘机操作员，负责土方挖掘和装载工作，身份证住址：广州市萝岗区笔岗田下

街一巷 XX 号，现住址：广州市黄埔区笔村富力悦喜花苑 XX 栋，其未取得挖掘机操作证。

4、监理单位及相关人员情况

（1）监理单位情况

广州天富建设工程监理有限公司(以下简称广州天富公司)，住所地：广州市越秀区较场东路 19 号 XX 楼，法定代表人：王文，成立日期：2001 年 12 月 29 日，注册资本：人民币叁佰零壹万元，经营范围：专业技术服务业。

经调查，广州天富公司在笔村中小学项目土方开挖施工工地安排的总监为汤斌峰和一名现场监理员（该监理员已在 2021 年 4 月 2 日离职），二人均未发现挖掘机操作员随意装载等问题。

（2）相关人员情况

汤斌峰，男，54 岁，广州天富公司笔村中小学项目总监，身份证住址：广州市天河区天寿路 XX 号，现住址：广州市天河区粤垦路侨源二街 XX 号。其取得住房城乡建设部颁发的 00413095 号注册监理工程师证书。

5、货物装载管理情况

（1）施工总承包单位的装载管理情况

天力公司以李国兴施土方工队为建设单位指定分包为由，不履行对李国兴土方施工队的安全管理职责，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建

立余泥装载工作制度，未在装载现场安装称重设备，未对土方施工队挖掘机操作员进行技术交底和对其进行施工安全教育和培训，未派驻相关人员到土方挖掘装载现场进行管理等。

（2）李国兴施工队的装载管理情况

李国兴施工队未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，挖掘机操作员随意装载，未对挖掘机操作员进行安全教育和培训。

（四）事故现场道路相关情况

1、道路情况

事故现场位于广州市增城区新塘大道西距港口大道路口 73 米处，新塘大道西东西走向，东往增城区新塘镇港口大道方向，西往广州市黄埔区黄埔东路方向，路中绿化带分隔，西往东方向单向三车道，沥青路面，完好干燥，事发路段设置限速 40 公里每小时交通标志。



图 2 限速交通标志

2、交通环境情况

（1）影响视线或行驶的障碍物：无

（2）道路交通标线：分道线

（3）中央隔离设施：绿化带

（4）路侧防护设施：行道树、人行道

（5）路面材料、状况：沥青、完好

（6）路表情况：干燥

（五）公安交警部门事故责任认定情况

2021 年 3 月 8 日，广州市公安局交通警察支队增城大队作出第 4401831202100001 54 号道路交通事故认定书，对交通事故责任认定：卢隆延承担事故全部责任，孔艳婷无责任，王嘉雯无责任。

三、事故经过

2021 年 3 月 1 日 07 时许，卢隆延开始驾驶粤 ACG898 号车从笔村中小学项目土方开挖现场运载余泥前往广州市增城区新塘镇东洲湾码头倾倒。16:15 时许，其驾车从工地装载余泥后（当天第七车），便驶往广州市增城区新塘镇东洲湾码头；16:33 时许，卢隆延驾车沿增城区新塘镇新塘大道西由西往东方向，途经广东省水电医院对面路段时，前方新塘大道与港口大道路口右转信号灯一直为黄灯闪烁，可直接右转，于是在路口前约 20 米从中间车道变道至最右侧车道准备右转。此时，孔艳婷驾驶电动车搭载王嘉雯以约 21km/h 的速度行驶在同方向第三车道右侧、粤

ACG898 号车的前方。



图 3 事故发生前车辆行驶位置情况

卢隆延看到孔艳婷驾驶的电动车行驶在其车辆前方 2 到 3 米处，且电动车至前方路口已经没有其他车辆，其想快速通过路口，于是加速超越电动车。因其过于自信，在超越过程中两车距离不够，粤 ACG898 号车车辆第二轴的右侧轮胎与电动车左侧把手发生碰刮，致使电动车失去平衡，孔艳婷与电动车一并往路边方向



图 4 事故现场

倒地，后座的王嘉雯倒向粤 ACG898 号车车底。卢隆延发现后立刻刹车，但因刹车不及造成王嘉雯被车辆第三轴右侧轮胎碾压。卢隆延刹停车后将车辆往后方倒退了一段距离，随后其便下车查看情况并用手机拨打 110 报警，医护人员到场后确定王嘉雯已死

亡。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人、受伤 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	安全教育情况	伤亡部位	死亡原因	损失工作日
王嘉雯	7	女	广东台山	未	头部	重型颅脑损伤	6000
孔艳婷	27	女	广东台山	未	右手臂	--	--

（二）直接经济损失

本次事故肇事机动车有关人员和死者家属未就人员伤害和财产损失事宜达成协议，目前，已核准的直接经济损失为 16430 元。

五、事故原因分析及性质认定

（一）事故原因分析

1、直接原因

（1）忽视安全，未保持安全行车距离

粤 ACG898 号车驾驶员卢隆延，忽视行车安全，未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，在没有安全超车条件下盲目自信，强行超车，导致事故的发生。

（2）超过限速标志标明的最高时速行驶

粤ACG898号车驾驶员卢隆延,忽视限速40km/h的安全警示，以约54km/h的速度超限速行驶，在其遇紧急情况采取刹车措施时，增加了车辆的刹车距离，无法及时刹停车辆，导致事故的发生。

（3）安全意识淡薄，超载行驶

粤ACG898号车驾驶员卢隆延，安全意识淡薄，驾驶车辆超载5650kg上路行驶，在其遇紧急情况采取刹车措施时，增加了车辆的刹车距离，无法及时刹停车辆。同时，在车辆高速变道行驶过程中，由于超载，卢隆延不能确保行车方向的稳定性，导致粤ACG898号车摇摆失控，与正常行驶的电动车发生碰撞，导致事故的发生。

2、间接原因

（1）广州爽悦公司安全生产主体责任不落实

广州爽悦公司未认真落实安全生产主体责任：驾驶员安全管理松懈，对驾驶员的交通违法行为熟视无睹，奖罚制度不落实、形同虚设；未建立隐患排查治理制度，重型运输车辆驾驶员违法驾驶日益常态化，隐患普遍存在，组织重型车驾驶员交通安全教育走过场。

（2）货运源头管理存在缺陷

①施工总承包单位装载管理严重缺位

天力公司将土方开挖工程分包给未取得工商营业执照的李

国兴土方施工队，并以该施工队为建设单位指定分包为由，未履行对施工队的安全管理职责，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，未在装载现场安装称重设备，未对土方施工队挖掘机操作员进行技术交底和对其进行施工安全教育和培训，未派驻相关人员到土方挖掘装载现场进行管理等。

②土方施工队装载管理情况

李国兴施工队未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，挖掘机操作员随意装载，未对挖掘机操作员进行安全教育和培训。

③工程监理工作不到位

广州天富公司笔村中小学项目总监和现场监理工作不到位，对笔村中小学施工项目部不履行对李国兴土方施工队进行安全管理、安全生产主体责任悬空失察，未发现挖掘机操作员随意装载等问题，致使重型运输车辆超载导致事故发生。

（二）事故的性质

调查认定，广州市增城区新塘镇“3·1”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

六、相关行政单位履职情况

（一）公安交警部门履职情况

增城区公安分局交警大队围绕“保平安、保畅通、强服务”的工作目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2020年3月至今，交警大队共查处各类交通违法行为83.3万宗，治安拘留346人，刑事拘留325人。其中涉重型货车超载2139宗，超速1384宗，其中在事故发生路段新塘大道查处交通违法20451宗；我大队开展“进企业、学校、农村、社区、家庭、单位、公共场所”七进宣传1074次、发出宣传短信100201条，通过电视新闻、增城日报、新媒体等平台宣传报道363次，在重点驾驶人微信群发送安全提示254次。

（二）交通运输行政管理部门履职情况

今年以来，多次联合交警部门，组织治超专项整治会议，周密部署，以货运源头、重点路段、重点桥梁、重型货车和重点时段为主要监管对象，集中执法力量，严查严控超限超载违法行为。2020年3月-2021年4月以来，检查普运企业49家次，检查普通货运车辆164辆，立案查处违规货运车辆7辆，立案查处违规普运企业4家；立案查处违规危运货车2辆、涉嫌非法危运货车6辆、违规危运企业1家；查处货运违章365宗，查处运输企业违反安全生产法3宗；立案查处涉嫌非法营运大客车5辆，立案查处违规客运车辆7辆，立案查处违规小客车6辆；立案查处非

法营运摩托车 118 辆；检查维修店档 135 间次、对未备案维修店档发出责令改正通知书 71 间，立案查处未备案维修店档 29 间货运源头单位安全生产检查 18 家次，到货运源头单位调查取证 24 家、立案查处货运源头单位违规经营 5 宗；立案查处超限车辆 382 辆，监督卸载超限车辆 372 辆、7978.18 吨，非现场治超罚款 338 宗。

（三）新塘镇政府履职情况

今年以来，新塘镇政府落实本辖区道路交通安全宣传教育计划，举办道路交通安全宣传教育活动，累计发放道路交通安全宣传教育资料 3571 份，全面建设镇交通管理服务平台、交通安全员、农村道路交通安全劝导站、交通安全协管员综合协调机制；维护辖区内道路养护工作和安全防护设施建设。

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1 人）

卢隆延，粤 ACG898 号车驾驶员，忽视行车安全，驾驶机动车上道路超限速 35%、超载 36.76%行驶，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，在没有安全超车条件下盲目自信、强行超车，其行为违反《道路交通安全法》第四十条

第一款[①]、第四十三条[②]、第四十八条第一款[③]等有关规定，对事故的发生负直接责任、主要责任，触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条第一款[④]等的有关规定，涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关追究其刑事责任，并由增城交警大队吊销其机动车驾驶证。

（二）建议追究行政责任人员（2人）

1、徐智铭，广州爽悦公司法定代表人、公司主要负责人，未组织建立隐患排查治理制度，未认真落实本单位安全生产教育培训，重型车驾驶员交通安全教育走过场，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，重型运输车辆驾驶员违法驾驶日益常态化，隐患普遍存在，违反《安全生产法》第十八条第（二）、（三）、（五）项[⑤]等的有关规定，对事故的发生负管理责任。建议由广州市增城区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）

①**《道路交通安全法》第四十二条** 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

②**《道路交通安全法》第四十三条** 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（一）前车正在左转弯、掉头、超车的；（二）与对面来车有会车可能的；（三）前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的；（四）行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

③**《道路交通安全法》第四十八条** 动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

④**《中华人民共和国刑法》第一百三十三条** 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

⑤**《安全生产法》第十八条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

项[①]等的有关规定对其处罚。

2、王海东，天力公司法定代表人、总经理，公司主要负责人，对笔村中小学项目部不履行对李国兴土方施工队的安全管理、安全生产主体责任悬空失察，对事故的发生负重要的领导责任。根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三条[②]等的有关规定，建议由广州市黄埔区住建交通运输局对其立案查处。

（三）建议由企业处理人员（7人）

1、徐伟军，广州爽悦公司车队长，驾驶员安全管理松懈，对驾驶员的交通违法行为熟视无睹；未建立隐患排查治理制度，重型运输车辆驾驶员违法驾驶常态化，隐患普遍存在；组织重型车驾驶员交通安全教育走过场，对事故的发生负管理责任，建议广州爽悦公司与其解除劳动关系。

2、蒋远超，天力公司广州市黄埔区笔村片区负责人，对笔村中小学项目部不履行对李国兴土方施工队的安全管理、安全生产主体责任悬空失察，对事故的发生负领导责任，建议由天力公司给予处分和罚款，并依照有关规章制度给予严肃处理。

3、陈玲，笔村中小学项目部经理，不履行对李国兴土方施

[①] **《安全生产法》第九十二条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

[②]各级住建部门、质量安全监督机构加大检查执法力度，对处于出土阶段的工程，监督员应加强抽查工地泥头车管理情况，通过视频监控倒查泥头车进出台账等措施检查工地现场落实情况，对违反本通知第二条要求的，对施工单位、监理单位、项目经理、项目总监进行约谈通报和行政处罚，情况严重的记录不规范行为实施诚信扣分处理，并按照“一超四罚”联合监管的要求，将相关行为抄送同级交通运输、城市管理和综合执法、交警支队等部门处理。

工队的安全管理职责，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，未在装载现场安装称重设备，未对土方施工队挖掘机操作员进行技术交底和对其进行施工安全教育和培训，未派驻相关人员到土方挖掘装载现场进行管理，对事故的发生负一定的管理责任，建议由天力公司给予处分和罚款，并依照有关规章制度给予严肃处理。

4、刘双山，笔村中小学项目部执行经理、施工现场负责人，不履行对李国兴土方施工队的安全管理职责，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，未在装载现场安装称重设备，未对土方施工队挖掘机操作员进行技术交底和对其进行施工安全教育和培训，未派驻相关人员到土方挖掘装载现场进行管理，对事故的发生负一定的管理责任，建议由天力公司给予处分和罚款，并依照有关规章制度给予严肃处理。

5、郭海亮，李国兴土方施工队现场管理人员，负责土方开挖现场的指挥工作，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，未对挖掘机操作员进行安全教育和培训，挖掘机操作员随意装载，致使重型运输车辆超载引发交通事故，对事故的发生负一定的管理责任，建议由天力公司依照有关规章制度给予严肃处理。

6、李耀兴，李国兴土方施工队挖掘机操作员，未取得挖掘机操作证，操作挖掘机随意装载，致使重型运输车辆超载引发交通事故，对事故的发生负一定的责任，建议由天力公司依照有关规章制度给予严肃处理。

7、汤斌峰，广州天富公司笔村中小学项目总监，现场监理工作不到位，对笔村中小学施工项目部不履行对李国兴土方施工队进行安全管理、安全生产主体责任悬空失察，未发现挖掘机操作员随意装载等问题，致使重型运输车辆超载引发交通事故，对事故的发生负一定的管理责任，建议由广州天富公司依照有关规章制度给予严肃处理。

（四）事故单位责任认定及处罚建议

1、广州爽悦公司，笔村中小学项目土方开挖余泥运输单位，未认真落实安全生产主体责任，驾驶员安全管理松懈，对驾驶员的交通违法行为熟视无睹，奖罚制度不落实、形同虚设；未建立隐患排查治理制度，重型运输车辆驾驶员违法驾驶日益常态化，隐患普遍存在，组织重型车驾驶员交通安全教育走过场，对事故的发生负管理责任。建议由广州市增城区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[①]等的有关规定对其进行处罚。

2、李国兴土方施工队，笔村中小学项目土方开挖分包单位，

[①]**《安全生产法》第一百零九条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

土方施工队负责人李国兴[①]，未取得建筑业施工资质和安全生产许可证，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，未对挖掘机操作员进行安全教育和培训，挖掘机操作员随意装载，致使重型运输车辆超载引发交通事故，对事故的发生负管理责任。根据《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三条[②]等的有关规定，建议由广州市黄埔区住建交通运输局对其立案查处。

3、天力公司，笔村中小学项目施工总承包单位，将土方开挖工程分包给未取得工商营业执照的李国兴土方施工队，不履行对施工队的安全管理职责，致使安全生产主体责任悬空，未制定土方开挖安全生产规章制度和操作规程，未明确余泥装载人员工作职责，未建立余泥装载工作制度，未在装载现场安装称重设备，未对土方施工队挖掘机操作员进行技术交底和对其进行施工安全教育和培训，未派驻相关人员到土方挖掘装载现场进行管理，挖掘机操作员随意装载，致使重型运输车辆超载引发交通事故，

①《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼>的解释（2020修正）》第六十二条下列情形，以行为人为当事人：（一）法人或者其他组织应登记而未登记，行为人即以该法人或者其他组织名义进行民事活动的；（二）行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义进行民事活动的，但相对人有理由相信行为人有代理权的除外；（三）法人或者其他组织依法终止后，行为人仍以其名义进行民事活动的。

②各级住建部门、质量安全监督机构加大检查执法力度，对处于出土阶段的工程，监督员应加强抽查工地泥头车管理情况，通过视频监控倒查泥头车进出台账等措施检查工地现场落实情况，对违反本通知第二条要求的，对施工单位、监理单位、项目经理、项目总监进行约谈通报和行政处罚，情况严重的记录不规范行为实施诚信扣分处理，并按照“一超四罚”联合监管的要求，将相关行为抄送同级交通运输、城市管理和综合执法、交警支队等部门处理。

违反《安全生产法》第四十六条第二款[①]等的有关规定，对事故的发生负管理责任。根据《安全生产法》第一百条第二款[②]和《广州市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑工程余泥渣土运输车辆管理的通知》第三条[③]等的有关规定，建议由广州市黄埔区住建交通运输局对其立案查处。

4、广州天富公司，笔村中小学项目监理单位，现场监理工作不到位，对笔村中小学施工项目部不履行对李国兴土方施工队进行安全管理、安全生产主体责任悬空失察，未发现挖掘机操作员随意装载等问题，致使重型运输车辆超载引发交通事故，对事故的发生负一定的管理责任。建议由广州市黄埔区交通运输局对其通报批评。

八、事故防范措施建议

（一）督促企业切实落实安全生产主体责任

广州市增城区应急管理局依照程序将广州爽悦公司移交至广州市黄埔区应急管理局，严格督促广州爽悦公司切实落实安全生产主体责任，建立健全安全隐患排查制度，加强隐患排查治理力度，及时消除安全隐患，加强驾驶员的安全教育培训和管理，

---

①**《安全生产法》第四十六条** 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

②**《安全生产法》第一百条** 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

③各级住建部门、质量安全监督机构加大检查执法力度，对处于出土阶段的工程，监督员应加强抽查工地泥头车管理情况，通过视频监控倒查泥头车进出台账等措施检查工地现场落实情况，对违反本通知第二条要求的，对施工单位、监理单位、项目经理、项目总监进行约谈通报和行政处罚，情况严重的记录不规范行为实施诚信扣分处理，并按照“一超四罚”联合监管的要求，将相关行为抄送同级交通运输、城市管理和综合执法、交警支队等部门处理。

提高驾驶员安全行车意识，确保安全生产。

广州市增城区交通运输局要依照程序将天力公司移交至广州市黄埔区交通运输行政主管部门，督促天力公司落实货物源头装载单位安全生产主体责任，完善安全生产规章制定和操作规程，建立健全余泥装载工作制度，在货物装载场地安装称重设备，从源头上消除超载的安全隐患。

（二）进一步加强道路交通安全宣传教育工作

全区要大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众，特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。一是要建立交通安全宣传教育工作机制，明确镇（街）、村（居）和辖内运输企业工作任务，建立宣传教育工作台账，大力开展主题宣传及“交通安全文明示范企业”创建活动，要加强对农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育。二是结合“减量控大”“一盔一带”专项行动，充分利用传统媒体和自媒体平台，广泛开展交通安全宣传教育，引导广大群众自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。

（三）强化运输货物源头治理

区住建局、区交通运输局、区水务局和各镇（街）加强重型运输车辆运输货物源头装载治理，严厉打击土方开挖施工工地为重型运输车辆违规超限装载货物，加强货物源头监管力度，形成长效管理机制。

（四）开展货运企业专项整治

区交通运输局要深入开展货运企业专项整治，加强对货运企业的监督检查，督促货 运企业严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实履行安全生产主体责任；要对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的货运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，坚决取消其相应经营资质。

（五）加强路面交通违法行为查处力度

增城交警大队对重型运输车辆的交通安全管理，加强车辆超速、超载监管，严防车辆“带病”上路，严查重型运输车辆超速和超载等交通违法行为，以严查严处倒逼货运企业落实安全生产主体责任。